

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4723/2533

นางศจี จตุพร

นางสาวน้อย พัทธกษลัมสกุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 172, มาตรา 225, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249

ฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 2 แม้ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 100,000 บาทเป็นการไม่ถูกต้อง แต่จำเลยที่ 2 ไม่มีคำขอให้ศาลฎีกาแก้ไขราคาให้ ในชั้นอุทธรณ์โจทก์และจำเลยที่ 2 ก็ได้อุทธรณ์ในลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีคำขอบังคับเช่นเดียวกัน ศาลอุทธรณ์จึงไม่ได้วินิจฉัยให้ ดังนี้ ถือว่าฎีกาของทั้งโจทก์และจำเลยที่ 2 เกี่ยวกับราคาทรัพย์สินเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นอุทธรณ์ และฎีกาของจำเลยที่ 2 ก็ไม่มีคำขอบังคับ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยานอกกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดกของนายเลวิส อี ครอสส์ ผู้ตาย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเช่าและดอกเบี้ยให้จำเลยที่ ๑ คืนทรัพย์สินที่เช่า หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคาแทน

จำเลยทั้งสามให้การว่า ทรัพย์สินที่เช่าตามฟ้องเป็นของจำเลยที่ ๒ มิใช่ของผู้ตาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ส่งคืนทรัพย์สินตามรายการเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข ๓ ให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓

โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์และจำเลยที่ ๒ ต่างฎีกาโต้แย้งราคาเครื่องจักรที่พิพาทกันตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ โดยโจทก์ฎีกาว่ามีราคา ๘๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่ามีราคาเพียง ๓๐,๐๐๐ บาทฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๒ ดังกล่าว แม้ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเป็นการไม่ถูกต้อง แต่จำเลยที่ ๒ ไม่มีคำขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้ไขราคาทรัพย์สินให้ ในชั้นอุทธรณ์โจทก์และจำเลยที่ ๒ ก็ได้อุทธรณ์ในลักษณะเดียวกัน และทั้งโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ไม่มีคำขอบังคับเช่นเดียวกัน ศาลอุทธรณ์จึงไม่ได้วินิจฉัยให้ ถือว่าฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๒ เกี่ยวกับราคาทรัพย์สินเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแต่ศาลอุทธรณ์และฎีกาของจำเลยที่ ๒ ไม่มีคำขอบังคับ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ